Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Organismo contratante	**COMISION NACIONAL DE VALORES**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo:	**Licitación Publica**	**Nº:**	**44-0007-LPU26**	**Ejercicio:**	**2026**
Clase:	Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Expediente	EX-2026-87259082- -APN-SA#CNV				
Rubro comercial:	42 (Vigilancia y Seguridad)				
Gestión del procedimiento	UOC 044				

Objeto de la contratación:
Servicio de Vigilancia, Control y Seguridad del Edificio de la Comisión Nacional de Valores sito en la calle 25 de Mayo 175 y Oficinas Anexas ubicadas en la calle 25 de Mayo 179 – PB – (CABA)
Costo del pliego: Sin cargo

CONSULTAS y NOTIFICACIONES

Lugar	**Día y Hora**		
Sitio Web: https://comprar.gob.ar	Hasta	**48 hs.**	Antes de la fecha y horario de apertura.

PUBLICACIÓNES Y NOTIFICACIONES

Mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones COMPR.AR (https://comprar.gob.ar)

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

a) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos en el Decreto Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001, Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016, normas complementarias y modificatorias, y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

b) Se evaluará la calidad de los oferentes en base a la consulta del sistema de información

de Proveedores (SIPRO) por medio del sitio web COMPR.AR.

c) Se evaluará en el marco del Decreto N° 1.023/2001, sus modificatorios y complementarios, el Decreto N° 1.030/2015; y la Resolución General AFIP N° 4.164 del 29 de noviembre de 2017, sus modificatorias y complementarias, consultando si la firma oferente posee deuda líquida y exigible o previsional ante la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

d) Se evaluará la elegibilidad de las ofertas de acuerdo con la información de antecedentes negativos de aquellos proveedores que hayan tenido incumplimientos anteriores registrados en Organismos Públicos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto N° 1.023/2001.

e) Se evaluará la calidad e idoneidad del oferente teniendo en cuenta si el mismo ha prestado servicios similares en la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con lo detallado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como también si exhiben incumplimientos, apercibimientos y/u observaciones negativas en anteriores contratos.

f) Las ofertas que se consideren admisibles en los términos de los párrafos anteriores, serán analizadas, para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como también en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2024; sus modificatorios y complementarios), y seleccionar las más conveniente, admisible e idónea para la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

g) Se aceptará junto con la propuesta principal la presentación de hasta una PROPUESTA ALTERNATIVA.
Se entiende por propuesta/oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo, las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Artículo 56.- del Decreto N° 1.030/2016).
La validez de esta opción queda condicionada a la previa presentación de una oferta base por parte del oferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, inciso g), del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Anexo de la Disposición ONC Nº 62/24).

h) En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas, la adjudicación recaerá sobre la más económica por renglón.

3.- <u>MONEDA Y FORMA DE COTIZACION</u>:

La oferta deberá ser formulada y presentada en PESOS ARGENTINOS ($), moneda en la que se producirá la cancelación de las facturas que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

La Comisión Nacional de Valores (30-52080728-0) reviste el carácter de sujeto

IF-2026-87184138-APN-CNV

EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS.

El oferente, al formular su oferta, deberá considerar todo aquello que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

4.- <u>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u>

RENGLÓN N° 1.- SERVICIO MENSUAL DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGURIDAD, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, UBICADO EN LA CALLE 25 DE MAYO 175, CABA, COMPUESTO DE TRECE (13) PISOS, UNA PLANTA BAJA, CINCO (5) SUBSUELOS Y UN MONTA-AUTOS CON INGRESO DIRECTO DESDE LA CALLE; Y SUS OFICINAS ANEXAS UBICADAS EN LA CALLE 25 DE MAYO 179 – PLANTA BAJA – CABA.

A. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:

El servicio estará compuesto según el esquema de prestación que a continuación se detalla:

Descripción del puesto	**Cantidad de vigilantes**	**Días**	**Horarios**
Vigilador para recepción y atención del conmutador telefónico	UNO (1)	Hábiles	9:30hs a 17:30hs
Vigilador	UNO (1)	Lunes a Sábados	6 a 22 (en turnos de 8hs)
Vigilador - Bombero	UNO (1)	Lunes a Sábados	6 a 22 (en turnos de 8hs)
Vigilador - Bombero	UNO (1)	Lunes a Sábados	22 a 6 (en turnos de 8hs)
Vigilador - Bombero	UNO (1)	Domingo	24 Hs. (De 06:00 am del domingo a 06:0 am del Lunes).

Cabe resaltar que uno de los dos vigiladores solicitados para cumplir servicio de lunes a sábados en el horario de 6hs. a 22hs. tendrá la obligación y responsabilidad de acompañar la ronda realizada por la empresa prestataria de limpieza, como cualquier otra actividad que el Organismo contratante considere pertinente.

Asimismo, tendrá a su responsabilidad el servicio de retiro y transporte de fondos a requerimiento del Organismo, desde el Banco de la Nación Argentina – Casa Central – hasta la Comisión Nacional de Valores.

La solicitud de dicho servicio podrá ser comunicada hasta las 17:00 horas del día anterior al retiro, cuyo monto podrá ser en pesos y/o moneda extranjera, estimándose no superar en cada traslado una cifra estimativa de PESOS OCHENTA MIL ($80.000), con aproximadamente un (1) servicio mensual.

Esta Comisión Nacional de Valores, hará especial hincapié en los resultados del servicio, que deberán estar de acuerdo con un verdadero nivel de excelencia.

A tales efectos se dispondrán de procedimientos de control permanente, internos o externos que serán dispuestos por la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, la que

tendrá a su cargo la supervisión de la correcta prestación del servicio, verificando permanentemente el mismo.

El Organismo pretende, a través de la contratación de una empresa especializada en seguridad, brindar a las personas e instalaciones un perfecto servicio de vigilancia, control y seguridad.

La totalidad de los elementos y el equipamiento necesarios para el desempeño de un servicio de excelencia serán provistos por la contratista.

El servicio de vigilancia y seguridad a proporcionar al Organismo será de forma permanente, con la intensidad acorde al flujo de actividades del Organismo.

Deberán controlar la entrada y salida de bultos y paquetes, deberán proceder a identificar y anunciar las visitas, proveedores o terceros eventuales: esto significa el registro y anuncio al destinatario en caso de visitas, recorrer las instalaciones de manera que impida el acceso a toda persona "no autorizada" para ello, evitando la realización de todo acto o hecho que atentare contra el Organismo y su personal y realizar todas aquellas actividades que surjan como necesarias o convenientes del "estudio de seguridad".

Será responsabilidad del adjudicatario la instalación de un sistema de marcador de ronda y un esposistema de "hombre vivo" el cual será de uso obligatorio en casos de presencia de un solo vigilador en el edificio.

En todo caso el adjudicatario deberá garantizar para el horario comprendido entre las 6:00hs y 22:00hs de lunes a sábados que por lo menos UN (1) vigilador sea de sexo femenino.

Nota: El personal destinado a prestar los servicios requeridos conforme las Condiciones Particulares, objeto de la presente Licitación, deberá desempeñarse exclusivamente en relación de dependencia con la firma oferente, debiendo ésta satisfacer todos los requisitos que en materia tributaria y previsional exige la legislación vigente, y los detallados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

B. FINALIDAD DEL SERVICIO:

Proporcionar vigilancia, control y seguridad de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, así como también de su personal y de las personas que circunstancialmente pudieran encontrarse en el edificio de la calle 25 de Mayo 175 – CABA – y sus oficinas anexas ubicadas en la Planta Baja de la calle 25 de Mayo 179 – CABA.

El adjudicatario será responsable de brindar vigilancia, control y seguridad integral a las instalaciones de la COMISION NACIONAL DE VALORES y a su personal durante el cumplimiento de sus funciones; para prevenir así cualquier tipo de circunstancia que pueda afectar el patrimonio y seguridad del Organismo.

El personal de la empresa de Vigilancia realizará un estricto control de todo movimiento dentro del Organismo, como ser entrada y salida de personas (visitas) y bultos de todo tipo, vehículos, etc. y registrará los datos identificatorios de los elementos, productos, equipos y de los vehículos, con las características que identifiquen a éstos: chapa patente, carga, destino y cualquier otro dato ilustrativo, nombre de la firma a la que pertenecen, hora de ingreso y egreso, en un "LIBRO DE ASISTENCIA" que se habilitará bajo control de las autoridades del Organismo, o a quienes estas designen.

Dicho libro será distinto al "LIBRO DE NOVEDADES" donde se asentarán todas las novedades que surjan de la prestación del servicio, así como toda orden impartida por las autoridades tanto del Organismo como de la empresa que hagan del desarrollo de las tareas encomendadas.

FUERA DEL HORARIO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO (de 9.45hs. a 17.15hs.), será necesario intensificar este control, alcanzando la registración de todas las novedades y personas que se presenten.

Asimismo, la empresa adjudicataria esta "obligada" a acompañar a todas las empresas prestadoras de bienes y servicios que contrate el Organismo y desarrollen actividades dentro del mismo debiendo "permanecer" en el lugar donde efectúen las tareas hasta que las mismas sean finalizadas cuando no sean acompañadas por personal de la Subgerencia de Administración u otra área que así lo deje expresamente indicado, registrando dichas novedades en el libro respectivo

Deberá asimismo atender las llamadas entrantes a la/s líneas institucionales y derivar las mismas a las áreas o personal que corresponda.

C. EMERGENCIAS:

En caso de producirse accidentes, deberán proceder a la inmediata comunicación del hecho a la Seccional policial con jurisdicción en el lugar, o cuartel de bomberos correspondiente; de igual forma deberá comunicar a las autoridades del Organismo, o a quienes estas designen.

El personal deberá estar capacitado para prestar la primera atención en caso de incendio.

En caso de accidentes o afecciones de salud repentina de cualquier persona en el edificio, deberán dar aviso al Sector Medicina, si estuviera funcionando en el lugar, o en su defecto solicitar la atención médica de urgencia al servicio municipal o nacional habilitado para estos casos, comunicándolo también a las autoridades del Organismo, o a quienes estas designen.

A los efectos de intervenir en la extinción de incendios, el personal de Vigilancia deberá tener capacidad para el manejo de los equipos respectivos, moto y electro bomba, hidrantes, extintores portátiles, etc., y conocimientos básicos de primeros auxilios.

El Organismo entregará a la adjudicataria un instructivo con las tareas que deberá llevar a cabo respecto del sistema de control de accesos.

D. CERTIFICADO DE VISITA:

Para ofertar el Renglón N° 1.-, la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN facilitará la visita a las instalaciones que le sea requerida y extenderá la constancia que certifique la presencia y conocimiento de los lugares donde se realizará la provisión y servicios, motivo del presente proceso de contratación, debiendo para ello los oferentes solicitar efectuar la visita, enviando un correo a la dirección servicios@cnv.gov.ar

Las visitas podrán realizarse en la fecha y horario que la Unidad Operativa de Contrataciones confirme, donde se le extenderá el correspondiente certificado de visita.

Se deja constancia que, frente al incumplimiento de efectuar la visita, el oferente no podrá alegar desconocimiento del tipo de servicio que se requiere, lugar, condiciones, accesibilidad del lugar donde se efectuarán, etc.; y tampoco cualquier tipo de información relativa al proceso de contratación; cabe destacar que ello no será motivo de incumplimiento total o parcial del objeto del presente llamado.

Nota: las visitas al edificio /instalaciones, se podrán efectuar hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del plazo límite fijado para la presentación de ofertas en el sistema COMPR.AR.

E. OFERTA ECONOMICA:

La oferta se presentará en forma electrónica en el sistema electrónico de contrataciones "COMPR.AR".

Así mismo se deberá completar la planilla de cotización incluida como Anexo I; estructura de costos anexos II y detalle de estructura de costos Anexo III, de acuerdo a los modelos que se incluyen en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los tres anexos se deberán cargar como un archivo adjunto a la oferta electrónica, como también toda documentación e información que así lo especifica.

Deberá presentar una propuesta con el detalle del servicio que el oferente prevé ofrecer al Organismo, incluyendo el plazo necesario para entrar en operaciones desde el momento de notificarse la Orden de Compra.

En la planilla de cotización se informa una cantidad de horas que sólo revisten carácter de estimativas, las cuales se considerarán a efectos de la comparación económica entre ofertas.

Este criterio se toma debido a que a cada mes le corresponderá una cantidad determinada de horas/hombre debidamente prestadas en función de la composición particular de días hábiles, sábados, domingos y feriados. A efectos de homogeneizar la comparación, se considera un total de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS (1.336) horas/hombre, según se detalla en el "MES MODELO" considerado a tales efectos.

DÍA	CANTIDAD	Hs. Total por día	Hs. por mes
Hábil	22	48	1056
Sábado	4	40	160
Domingo	4	24	96
Feriado	1	24	24
Total	**31**		**1336**

Se deberá indicar el precio hora/hombre expresado en números y letras y el importe total mensual y anual del contrato (TOTAL MENSUAL x 12), también expresado en la misma forma.

F. SEGURIDAD ELECTRÓNICA:

Se deberá proveer la instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema de CCTV, compuesto por DIECISÉIS (16) cámaras (como mínimo).

PLIEG-2026-87484138-APN-SA#CNV

Este servicio deberá ser sin costo adicional para el Organismo, durante el periodo de contratación del servicio objeto de la presente Licitación.

- CUATRO (4) cámaras, que se ubicarán en los accesos al edificio de 25 de Mayo 175, Planta Baja interna, y externa, que abarque el ingreso a Montavehículos del Edificio de 25 de Mayo 175, con el objetivo que no queden espacios/puntos sin cobertura del sistema de videovigilancia.
- Subsuelos del edificio de 25 de Mayo 175: 1°, 2° (2 unidades), 3°, 4° (3 unidades) y 5°.

Para las oficinas de 25 de Mayo 179 - Planta Baja:

- Pasillo de Ingreso: DOS (2) cámaras.
- Entradas/salidas de las oficinas: UNA (1) cámara.
- Entrada/Salida "área tesorería": UNA (1) cámara.

Las ubicaciones de las cámaras pueden modificarse oportunamente si la Subgerencia de Administración así lo dispone.

La calidad de las cámaras será HD de 720p (1280 x 720 píxeles), como mínimo.

El sistema de almacenamiento deberá tener capacidad para guardar como mínimo UN (1) mes de grabaciones en una óptima calidad, y el equipo deberá tener conexión de puertos USB para grabar videos/imágenes en una óptima calidad y tamaño, con el objetivo de ser grabadas en un pendrive u otro soporte físico digital, o poder enviarse por correo, sitio web, etc.

La adjudicataria deberá proveer el equipamiento, repuestos, accesorios y dispositivos que garanticen el eficaz funcionamiento del sistema de vigilancia electrónica mediante cámaras, a su costo y cargo, para dejar operativo el sistema dentro de los CINCO (5) días hábiles de haber iniciado el servicio en el Organismo, de acuerdo con lo establecido en el Punto 8.- "Plazo y Lugar de Entrega", del presente Pliego.

Nota: el Organismo ofrece la provisión de monitores/pantallas existentes para la visualización de las imágenes generadas por las cámaras. Para el caso que la firma adjudicataria determine que técnicamente necesitan otro tipo de pantalla/monitor, deberá hacerse cargo de la provisión e instalación de estas pantallas.

La firma adjudicataria, deberá permitir el ingreso al menos a CUATRO (4) usuarios, designados por la Subgerencia de Administración del Organismo, con una contraseña exclusiva, para realizar revisiones de las grabaciones.

La Subgerencia de Administración podrá solicitar la revisión de imágenes o grabaciones en cualquier momento del día, semana o mes, de la vigencia del contrato.

Cualquier daño y/o rotura que pudieran sufrir los equipos por el uso de los mismos, es de exclusiva responsabilidad de la adjudicataria.

El incumplimiento o la falta de servicio/funcionalidad reiterada en la Seguridad Electrónica relacionada al Organismo, será considerada como una falta grave y dará lugar a la interposición de reclamos previstos en el Punto 13.- del presente Pliego.

Por lo expuesto, los oferentes deberán considerar un plan de contingencia para dar solución inmediata ante posibles problemas o inconvenientes, los que deben ser de solución prioritaria.

4.1.- <u>DOCUMENTACIÓN:</u>

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, la información y documentación que a continuación se detalla, la cual deberá ser en formato electrónico y totalmente legible:

a) Constancia de habilitación para la actividad, otorgada por la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires, o por la Dirección de Fiscalización de Agencias de Seguridad e Investigaciones Privadas de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con las Leyes Nº 12.297 y N° 1.913, sus modificatorias y complementarias.

<u>Nota:</u> De ser la Sociedad unipersonal deberá cumplirse con iguales requisitos.

NO SE CONSIDERARÁN LAS FIRMAS CUYO OBJETO SOCIAL NO CONTEMPLE CON PRECISIÓN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE LICITAN.

b) Habilitación municipal de las oficinas con las que cuenta el oferente.

c) Constancia de inscripción ante la AFIP donde consta el carácter del oferente ante el

Impuesto a las ganancias y al valor agregado.

d) Constancias de los últimos TRES (3) meses de:

- Aportes Jubilatorios,
- Obra Social,
- A.R.T. (931 con sus respectivos pagos);
- Impuesto a los Ingresos Brutos.
- I.V.A. (731 con sus respectivos pagos).

e) Constancia de afiliación a alguna Cámara, Asociación de Seguridad, donde pueda recabarse información de la empresa, tales como CAESI, CELSO, CEMARA, AASPRI, etc.

f) Certificado de Libre Deuda de Obra Social y Libre Deuda Sindical, ambos del Sindicato de Vigilancia (UPSRA).

g) Se deberá acreditar una antigüedad en la actividad mínima de SEIS (6) años.

h) Se deberá presentar como mínimo **TRES (3) certificados** de entidades públicas o privadas en las cuales preste o haya prestado servicios, **<u>en los últimos TRES (3) años</u>,** de **nivel equivalente al que se licita en el presente Pliego.**

Nivel equivalente implica que los espacios, dependencias, cantidad de personal empleado, etc., deberán ser similares a los que se indican en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de acuerdo a los datos que surjan de la Visita de a las instalaciones.

Los certificados deberán indicar nombre /membrete de la firma o entidad que lo emite, domicilio donde se realizan o realizaron los servicios; fecha de inicio del servicio, cantidad de personal afectado, tipo de edificio o lugar en el que se desarrollan los servicios (pisos, M^2, etc.); e indicarán también el concepto que merece la empresa en la prestación del servicio.

Teléfonos y correo institucional de contacto.

Los certificados deberán estar confeccionados para presentar ante la Comisión Nacional de Valores indicando el número de proceso de la presente Licitación.

Así mismo el oferente podrá presentar un listado adicional a los certificados antes mencionados, de otros servicios, contratos, etc., de similares características al que se licita. Para tal caso también se deberá indicar nombre y domicilio de la institución o empresa, personal afectado, espacios físicos, periodos de contrato, etc.

i) Copia de poder de los firmantes, donde se demuestre que el firmante de la documentación presentada junto con la oferta en forma electrónica en el sistema COMPR.AR, se halla habilitado para hacer uso de la firma de la razón social, mencionándose número de documento de identidad y domicilio.

j) Certificado extendido por el REPSAL de no tener conflictos con su personal.

k) A los efectos de ponderar la capacidad operativa, acorde con el servicio a prestar, se deberá informar la nómina del personal que posee la empresa oferente, que deberá contar con una dotación no menor a CIEN (100) vigiladores en relación de dependencia, la comprobación de este punto surgirá de los aportes previsionales y de la Obra Social.

l) Constancia que acredite que el personal de la empresa cuenta con un servicio de emergencia médica que incluya medicina laboral y gabinete psicológico. Esta información indicar todos los datos del prestador de los servicios (teléfonos, dirección, etc.).

m)Presentación de certificados de capacitación y formación del personal de la firma, de acuerdo con la normativa que regula la actividad de prestación de Servicios de Vigilancia; los certificados deberán se emitidos por una entidad competente y habilitada con ese fin.

n) Deberá informar si la firma cuenta con normas de calidad ISO 45001, ISO 9001, con relación al objeto del presente llamado cuyo alcance es la prestación de servicios de vigilancia y seguridad.

o) Copia de Póliza del Seguro Colectivo Obligatorio en vigencia de todo su personal. Seguro de Vida Colectivo, Seguro de Responsabilidad Civil Incidental de todo riesgo.

p) Los oferentes deberán indicar nombre y apellido, número de documento del Responsable de Higiene y Seguridad, así como todos los datos registrados ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, cumplimentando las normas establecidas en la Ley Nº 19.587 y Nº 24.557, decretos reglamentarios y modificatorios, y resoluciones aplicadas.

Asimismo, deberá adjuntar copia del contrato con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo para su personal, en vigencia.

q) Deberán informar los datos del Director Técnico, el cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el Título VII Art.17 de la Ley 1.913 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus reglamentos y modificatorias.

r) Se deberá presentar, en carácter de Declaración Jurada, los medios apropiados para efectuar comunicaciones directas y en forma permanente desde la Subgerencia de Administración de la Comisión Nacional de Valores, hacia sus oficinas centrales (líneas directas telefónicas, celular, radio, e-mail, etc.), informando junto con la oferta todos estos medios destinados a los fines indicados.

s) Estudio de Seguridad: junto con la oferta se presentará para la Comisión Nacional de Valores un estudio de seguridad, donde se definirán los lineamientos generales de cómo la empresa prestará el servicio en el edificio y oficinas anexas del Organismo.

El mismo deberá indicar como mínimo:

I. Propuesta de soluciones a los problemas encontrados en la visita de obra.

II. Proyecto de Plan de Contingencia.

III. Plan de Trabajo.

VI. Sistema de Cámaras de Vigilancia.

t) Se deberá adjuntar constancia de alta en el Padron Único de Entes, o que se encuentra en trámite.

Nota: Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de Alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 9 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 36 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 26 de junio de 2015, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

u) Se deberán completar y adjuntar junto con las ofertas las Declaraciones Juradas que forman parte del Presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

v) Deberán presentar la Declaración Jurada de Intereses, de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 202/17, en los términos expuestos en el Punto.- 19 del presente Pliego.

5.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA:

El personal, deberá actuar con la mayor discreción en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con los agentes, funcionarios y/o visitantes de este Organismo.

Asimismo, deberá ser idóneo y de buenos antecedentes, y reunir las condiciones de aseo y decoro que requiere la función a desempeñar, de buena conducta, educación y colaboración; asimismo, deberá acreditar su estado de salud en cumplimiento de normas y ordenanzas vigentes al efecto.

La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria, cualquiera sea la conformación jurídica de la misma, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios y otras obligaciones que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley 1.913/2005 del G.C.B.A. artículos 5º Incisos a),b),c),e),f),g),h),i),j), y 23, su reglamentación; y sus modificatorios y complementarios.

El personal destinado a prestar los servicios requeridos conforme las Condiciones Particulares, objeto de la presente Licitación, deberá desempeñarse exclusivamente en relación de dependencia con la firma oferente, debiendo ésta satisfacer todos los requisitos que en materia tributaria y previsional exige la legislación vigente y los detallados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El incumplimiento de lo indicado en este punto dará lugar al escalamiento previsto en el Punto 13.- PENALIDADES.

5.1.- <u>INICIO DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA):</u>

1) Dentro de los DIEZ (10) días hábiles, la empresa adjudicataria deberá acreditar el alta oficial de los vigiladores, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

2) Los certificados de capacitación y entrenamiento del personal designado al Organismo (en el período que dure el contrato) de acuerdo a lo establecido en la Ley vigente en la materia y su reglamentación.

3) La adjudicataria deberá, previo a comenzar con la prestación del servicio, presentar ante la casilla de correo servicios@cnv.gov.ar los certificados de cobertura de los seguros del personal a su cargo, y asignado al servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Accidentes de Trabajo: de acuerdo a la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y/o cualquier otro seguro requerido por las leyes de beneficios para empleados.

b) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio: correspondiente al personal a su cargo.

c) Responsabilidad Civil: endosado a favor de la Comisión Nacional de Valores, por daños a terceros que cubran todos los riesgos en la persona y/o propiedad en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión, operación del contratista o causado por sus empleados y dependientes, cualquiera fuera la causa de estos daños.

Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger al contratista de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamo o indemnización que pudiera resultar en virtud de la reglamentación o ley vigente o que se dictase en el transcurso de la presente contratación.

La Comisión Nacional de Valores solicitará al contratista la presentación de la documentación que acredite la contratación de los seguros y que está al día en el pago de las primas correspondientes.

La contratación de los seguros que amparen los riesgos antes mencionados deberá serlo en **empresas de primer nivel y reconocida solvencia** en plaza, por todo el tiempo de vigencia de la prestación, procedimiento que se repetirá en el supuesto de ampliación o prórroga del contrato original.

Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario el mantenimiento de la vigencia de las pólizas respectivas durante todo el período de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de la mencionada responsabilidad del adjudicatario, éste deberá exhibir las constancias de pagos de las primas de los seguros por él contratados, cada vez que así lo requiera el Organismo.

Sin esta documentación el personal de la adjudicataria no podrá ingresar al edificio y/o anexo para dar comienzo al servicio.

NOTA: Para los casos indicados en a) y b) queda expresamente establecido que la póliza deberá contener Cláusula de No Repetición a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, cuyo texto transcribimos a continuación: Nombre de Cía. De Seguros, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, sus funcionarios y empleados con motivo de las prestaciones dinerarias que se vea obligada a abonar al personal dependiente o ex dependiente de (Nombre de la Contratista), alcanzados por la cobertura de la presente póliza, ya sea por accidentes de trabajo sufridos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

4) La firma adjudicataria asumirá todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución del servicio, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y/o terceros cuales quiera sea su naturaleza.

La adjudicataria no podrá iniciar la prestación del servicio hasta tanto se encuentre acreditado el cumplimiento de la presente obligación.

5.2.- <u>ROPA E IDENTIFICACIÓN:</u>

Deberá ser provisto por la empresa adjudicataria el uniforme adecuado, de acuerdo con la época del año.

Además, deberán portar tarjeta de identificación donde se consigne la razón social de la adjudicataria, apellido y nombre del agente, número de documento de identidad y fotografía actualizada del mismo, debidamente plastificada y prendida en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. Asimismo, la empresa deberá presentar una declaración jurada anual, de que todo el personal de vigilancia y seguridad tendrá el equipamiento necesario para el desempeño de las funciones para las cual se los contrata.

El personal de la adjudicataria podrá utilizar durante el ejercicio de sus funciones los sanitarios habilitados a tal efecto para el personal y público en todos los sectores del edificio, contando además con un lugar específico para efectuar el cambio de su indumentaria y vestimenta, y guarda de sus efectos personales.

El incumplimiento de lo indicado en este punto dará lugar al escalamiento previsto en el Punto 13.- PENALIDADES.

5.3.- <u>DERECHO DE PERMANENCIA:</u>

El Organismo Contratante (CNV) a través de la Subgerencia de Administración, podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado en esta casa, a cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades de este Organismo.

5.4.- ORGANIZACIÓN DEL PLANTEL:

La empresa adjudicataria deberá designar un "Responsable del Servicio" con permanencia en el edificio, quien será referente e interlocutor principal.

Además, deberá presentar mensualmente una lista completa del personal designado en las tareas, donde constará Nombre, Apellido y Nº de Documento.

Asimismo, deberá efectuar el control horario y de puntualidad, respetando los turnos que establezcan, y remitir la información completa (consignando nombre y apellido de los empleados, horario de ingreso y egreso, cantidad de horas trabajadas, etc.), en forma mensual y constante, requisito sin el cual no será posible la liquidación de los servicios prestados.

La Subgerencia de Administración podrá establecer los controles propios que estime necesario, reservándose el derecho a auditar, verificar, comparar, etc., los datos de la empresa. El supervisor general, los supervisores y los encargados, deberán también registrar su ingreso en el edificio.

Horario:

El personal deberá prestar los servicios en los horarios y condiciones que lo establezca la empresa al inicio de sus actividades; NO PUDIENDO SER LOS MISMOS MODIFICADOS BAJO NINGUN CONCEPTO y NO PUDIENDO REALIZARSE TURNOS DOBLES O CONTINUADOS que contravengan las disposiciones legales sobre jornadas normales de trabajo e incidan en el rendimiento de las funciones específicas a desempeñar.

Modificaciones:

Se deberá comunicar fehacientemente, dentro de las VEINTICUATRO (24) hs. de producidas cualquier ALTA o BAJA del personal a la Subgerencia de Administración de la C.N.V.

NOTA: El supervisor general, los supervisores y los encargados, deberán también registrar su ingreso al edificio.

6.- REGISTROS:

Libro de Novedades: la empresa adjudicataria, deberá habilitar al iniciar el servicio, un "Libro de Novedades", donde asentará toda la información de importancia técnica, operativa o legal.

Servirá para establecer comunicación fehaciente entre la firma y el Organismo, como también para asentar el incumplimiento en la prestación del servicio.

Parte diario: Deberá implementarse la confección de un parte diario de novedades, donde se dejará constancia sobre las novedades, si las hubiere, o en todo caso se colocará "sin novedades".

7.- DECLARACIÓN DE DOMICILIO DIGITAL:

La adjudicataria deberá declarar por escrito una dirección de correo electrónico a los efectos de futuras comunicaciones entre las partes, toda notificación que el Organismo efectuará a través de ella a la misma será tomada como recibida fehacientemente y tendrá valor legal.

8.- PLAZO y LUGAR DE ENTREGA:

El servicio deberá prestarse en las instalaciones del edificio que ocupa la Comisión Nacional de Valores, en los horarios solicitados en las especificaciones contenidas en el Renglón N°1.-

El inicio del periodo de servicio deberá ser dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra

Lugar de Servicios:

"Edificio CNV": Calle 25 de Mayo 175 - (CABA).

"Anexo CNV" : Calle 25 de Mayo 179 - PB (CABA).

9.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

A partir de la primera fecha de provisión y/o servicio, y por el término de DOCE (12) meses.

10.-AUMENTO o DISMINUCIÓN DEL CONTRATO:

La Comisión Nacional de Valores podrá aumentar o disminuir los servicios y/o provisiones contratados, conforme lo dispuesto en el artículo 100 del Anexo del Decreto N° 1.030/2016.

11.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS:

Los precios detallados mediante las ofertas que se presenten, y de la contratación que se formalice serán invariables durante la vigencia del contrato, incluyendo sus eventuales prórrogas.

Los oferentes asumen la obligación de mantener los precios pactados, sin excepción, independientemente de las condiciones del mercado, variaciones de costos propios o cualquier otra circunstancia que pudiera invocarse.

Sólo será posible la revisión del precio contratado, en los contratos de tracto sucesivo con prestaciones recíprocas pendientes, que por su extensión en el tiempo así lo amerite, por causas objetivas debidamente fundadas y mediante acuerdo escrito y expreso entre ambas partes, en circunstancias externas y sobrevinientes; de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 del Anexo del Decreto N° 1.030/16.

12.- INCUMPLIMIENTO:

En caso de producirse incumplimientos en los servicios especificados en el presente Pliego, la adjudicataria quedará sujeto a las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y lo reglamentado por el Decreto N° 1030/2016.

13.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Se establecerán DOS (2) tipos de penalidades:

a) POR INCUMPLIMIENTO DE CANTIDAD MÍNIMA DE PERSONAS O TURNOS DEL PERSONAL CONTRATADO.

Para los casos en que se observen faltantes o ausencias de personal afectado al servicio de que se trata, respecto de la cantidad contratada, se aplicará una penalidad de acuerdo a la siguiente fórmula:

MULTA: Monto Mensual Adjudicado x Horas no Trabajadas

Días Hábiles X Horas diarias adjudicadas

Dónde:

Monto Mensual Adjudicado:

Monto mensual resultante de la multiplicación del total de horas mensuales promedio por el monto hora/hombre adjudicado.

Días Hábiles: Días hábiles correspondientes al mes al que corresponde la multa.

Horas diarias adjudicadas: Cantidad total de horas de servicio diarias que debe prestar el proveedor, considerando la suma de las horas de cada personal asignado al edificio en un día.

Horas no trabajadas: Cantidad de horas de servicio no cumplidas.

Por incumplimiento de horario, se procederá acumular las llegadas y/o retiros antes de horario, correspondiéndoles el descuento de un jornal acumulando un total de OCHO (8) horas.

Este resultado será descontado de la factura mensual, por cada ausencia que se registre en el mes facturado.

b) POR OBSERVACIONES EN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Organismo, controlará minuciosamente la prestación del servicio y sus resultados.

Por ello el no cumplimiento de las pautas establecidas en el plazo de VEINTICUATRO horas (24hs.), o la falta de resultados satisfactorios, darán lugar a la aplicación de PENALIDADES, de acuerdo con el siguiente detalle:

b.1) OBSERVACIONES:

Todas las observaciones que realice la Subgerencia de Administración, o el área que se designe a tales fines, deberán ser subsanadas de inmediato en forma adecuada en el plazo de VEINTICUATRO horas (24hs.), y serán tenidas en cuenta a los efectos de que no se reiteren.

b.2) RECLAMOS:

Los reclamos serán formulados por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto se establecerá.

De forma opcional, serán formulados por escrito y notificados en forma electrónica. Deberán tener respuesta y, en su caso, programación de las tareas a realizar dentro de las CUARENTA Y OCHO horas (48hs.) de la notificación escrita.

Todo reclamo atendido satisfactoriamente, será tenido en cuenta como antecedente dentro del presente esquema de evaluación del servicio recibido.

b.3) APERCIBIMIENTO:

Todo reclamo no atendido satisfactoriamente o bien la acumulación de DOS (2) reclamos dentro de un mismo mes, atendidos según lo definido en el punto anterior, será pasible de un apercibimiento. El mismo será comunicado vía correo electrónico, o nota, y quedará en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como antecedente del proveedor.

b.4) MULTAS y RESCICIÓN:

Comunicado el apercibimiento, en caso de persistir la falta de respuesta adecuada corresponderá la aplicación de la siguiente escala de penalidades:

a) PRIMERA MULTA: VEINTE POR CIENTO (20 %) de la facturación.

b) SEGUNDA MULTA: CUARENTA POR CIENTO (40%) de la facturación.

c) RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Las multas se implementarán como descuentos en la facturación del servicio.

A los efectos de la acumulación, cada falta prescribirá a los CIENTO OCHENTA (180) días.

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga, o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los servicios fuesen prestados de conformidad, la Comisión Nacional de Valores podrá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere la Administración Pública Nacional con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto.

c) Afectación de multas: Las multas o cargos que se formulen, se afectarán en el orden siguiente:

1) Las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.

2) La correspondiente garantía.

3) Los créditos del contratante resultantes de otros contratos de suministros o prestación de servicios no personales, aún de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que el contratista presta su conformidad para que se efectúen las compensaciones o retenciones respectivas.

d) Rescisión: El Organismo contratante tendrá la facultad de proceder a la rescisión del contrato en forma unilateral por culpa del adjudicatario, sin que a este le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

1) Quiebra o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones.

2) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

3) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación.

4) Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por el Organismo contratante.

La rescisión operada, conforme lo establecido en este punto, acarreará la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

14.- <u>FACTURACIÓN, FORMA Y PLAZO DE PAGO:</u>

Las facturas correspondientes a cada servicio mensual efectuado para el Renglón N° 1.-, serán canceladas dentro de los **TREINTA (30) días corridos** de expedido el certificado de recepción definitiva.

La factura deberá ser presentada en forma electrónica (CAE) a la siguiente dirección: servicios@cnv.gov.ar; junto con los remitos y/o documentos que se soliciten presentar mensualmente.

De forma opcional, podrán presentar las facturas, remitos, documentación, etc. en soporte papel en la calle 25 de Mayo 175 (PB) "Mesa de Entradas", de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 hs. Teléfono: 4329-4756.

Con esta presentación se dará inicio al plazo fijado para el pago; pero *si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá* hasta la subsanación del vicio.

Los pagos que realiza el Organismo se efectuarán mediante acreditación en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema de Cuenta Única del Tesoro.

<u>Información que debe acompañar las Facturas</u>:

Con cada facturación mensual, el contratista deberá acompañar las planillas de control horario y toda la documentación que certifique el pago al día de aportes jubilatorios, seguros, A.R.T., beneficios, y otros, de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio que se contrata, sin lo cual no podrá darse curso a la factura presentada por el servicio.

La presentación de las facturas deberá estar acompañada con la acreditación de pago del formulario 931 de la AFIP – actual ARCA –, dado que el mismo es exigible para la liquidación del período de servicio realizado, y en virtud de dar cumplimiento a la Resolución General AFIP N° 2988/2010, sus modificatorias y complementarias.

<u>Remuneraciones del personal y cargas sociales:</u>

El total de las erogaciones correspondientes al pago de sueldo, cargas sociales de haberes, SAC (Sueldo Anual Complementario), Vacaciones, Indemnizaciones, Horas Suplementarias por recargo de tareas, reemplazos por ausencias pagas, seguros de ley: Accidentes de trabajo y vida obligatorio, Convenios Colectivos de Trabajo, correspondientes al personal empleado para el desarrollo de las tareas, estarán a cargo de la Empresa prestadora.

<u>Se desvincula a la Comisión Nacional de Valores de toda futura pretensión y/o reclamo derivado del vínculo laboral entre los adjudicatarios y el personal que le depende (Ley de Contrato de Trabajo).</u>

Nota: En los casos en que el adjudicatario hubiera presentado la Declaración jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción del Organismo, o en su defecto la UOC, lo intimará a que presente la documentación que acredite el vínculo laboral con el

personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato, según lo dispuesto en el artículo 44 del Anexo I (Pliego Único), de la Disposición ONC 63/16.

15.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA ADJUDICATARIA:

En los casos en que el adjudicatario hubiera presentado la Declaración jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción del Organismo, o en su defecto la UOC, lo intimará a que presente la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato, según lo dispuesto en el artículo 54 "in fine" del Anexo I (Pliego Único), de la Disposición ONC 62/24.

16.- GARANTÍAS:

Mantenimiento de oferta:

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

Cumplimiento del contrato:

El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

MONEDA DE LA GARANTÍA:

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

FORMAS DE GARANTÍA:

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 podrán constituirse en la forma que se determine en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, contragarantía, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de PESOS SIETE MILLONES VEINTE MIL ($7.020.000.-). De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 inciso g) de la Disposición ONC 74/16.

17.- <u>PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS</u>:

En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta mediante los datos que requiera el sistema.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. Caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta.

<u>Garantía de impugnación:</u>

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberán ser presentados, dentro del plazo de impugnación, en el lugar indicado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la impugnación el Organismo deberá proceder de conformidad con lo establecido por la Oficina Nacional de Contrataciones.

En el supuesto particular que la garantía de mantenimiento de oferta se haya hecho mediante cheque certificado, el mismo debió ser emitido a la orden de: cuenta correspondiente de la Comisión Nacional de Valores.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), a tales fines.

Se deja establecido, asimismo, que la CNV no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

NOTA: las garantías establecidas en el Decreto N°1.030/16, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y normas complementarias, que los oferentes deban presentar en forma física, se harán de la forma que corresponda, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, ubicada en la calle 25 de Mayo 175 – PB – CABA. Horario de atención: de 10:00 a 16:00 hs. en días hábiles laborables.

18.-<u>EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:</u>

No será necesario presentar garantías, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° incisos c) y d) del Decreto N° 963/18, que sustituyó al artículo 80 incisos c) y d) del Decreto N° 1.030/16):

Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente la suma de: PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000.-)

Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente: PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000.-)

19.- <u>DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES:</u>

Junto con la oferta se deberá presentar "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.

Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite denominado:



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios:

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES:

Presidente: Roberto Silva

Vicepresidente: Sonia F. Salvatierra

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021, o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: (…).

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".

Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.



Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

20.- <u>DECLARACIÓN JURADA S/ CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE</u>

De acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del inciso *i* del artículo 18 del Anexo I de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones N° 62/2024, sus modificatorias y complementarias, para los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios se deberá presentar, completar y firmar esta Declaración Jurada que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En este sentido, la adjudicataria se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 312/10.

ulo 7° del Decreto N° 312/10.

El porcentaje aludido se computará sobre la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona.

Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con el personal con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con el/los servicios, prestación, etc., <u>el oferente deberá presentar una nota en carácter de Declaración Jurada</u>, junto con su oferta, explicitando las particularidades del servicio que imposibilitan contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por la ley.

Esta nota deberá será presentada junto con la oferta, en caso de que la firma que resulte adjudicataria, caso contrario el Organismo deberá aplicar la multa establecida en el punto 15.- del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el Decreto Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 62/2024, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe _____

Documento _____ en nombre y representación de la Empresa _____ con domicilio legal en la calle _____Nº_____Localidad_____ _____Teléfono_____ Nº de CUIT _____e-mail_____, y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

Renglón	***DETALLE***	***HORAS MENSUALES ESTIMADAS***	***PRECIO UNITARIO (HORA/HOMBRE)***	***SUBTOTAL MENSUAL***
1	*Servicio de seguridad*	*1336*		
			TOTAL MENSUAL	
			TOTAL ANNUAL (MENSUAL X 12)	

Son PESOS: _____

(En letras)

No podrán presentarse ofertas en forma parcial.

NOTAS IMPORTANTES
La presentación de la oferta implica el pleno conocimiento del oferente de todas las normas que rigen el proceso de la contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas sin que pueda alegarse su desconocimiento.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

ANEXO II

ESTRUCTURA DE COSTOS

En la siguiente planilla se deberá discriminar los porcentuales asignados a cada uno de los ítems que se detallan, y que forman el resultado total de la oferta:

Estructura de Costos		
Materiales y equipos para prestar el servicio		*%*
Personal: Mano de Obra (incluye cargas sociales, etc.)*		*%*
Seguros, ART		*%*
Gastos Generales (discriminar detalladamente los mismos)		*%*
Impuestos	*IVA*	*%*
	Ingresos Brutos	*%*
	Impuesto a las Ganancias	*%*
Beneficio Industrial		*%*
TOTAL:		***100,00 %***

** Ver Anexo III – Detalle Estructura de Costos.*

Firma de Apoderado: .....

Aclaración: .....

Razón Social de la Empresa: .....

Lugar y Fecha: .....

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

ANEXO III

DETALLE DE ESTRUCTURA DE COSTOS

En dicho cuadro deben discriminarse los valores y porcentajes asignados a cada uno de los ítems detallados, relacionados con los salarios del personal que estará afectado a la prestación del servicio.

Estructura de Costos		
Personal: Mano de Obra (incluye cargas sociales, etc.)	***Valor en $***	***Porcentaje***
Sueldo Básico según C.C.T. vigente	*$*	*%*
Viáticos	*$*	*%*
Aportes y Contribuciones (Jubilación, Fondo Nacional de empleo, INSSJP, OSPM + ANSSAL, etc.)	*$*	*%*
TOTAL:	***$***	***%***

(*) Se aclara que para la presentación de oferta deberá completarse la totalidad de los datos indicados en el cuadro precedente, y ampliarlos de resultar necesario.

Firma de Apoderado: .....

Aclaración: .....

Razón Social de la Empresa: .....

Lugar y Fecha: .....

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

CERTIFICADO DE VISITA

BUENOS AIRES,

Se certifica que la/el Sra./Sr:_____

DNI:_____

Empresa/Firma:_____

CUIT N°: _____

Teléfono: _____

E-mail: _____

Dirección: _____

El representante de la firma / empresa ha visitado las instalaciones del Organismo, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para ofertar la *"Servicio de Vigilancia, Control y Seguridad del Edificio de la Comisión Nacional de Valores sito en la calle 25 de Mayo 175 (CABA) y Oficinas Anexas ubicadas en la calle 25 de Mayo 179 – PB – (CABA)*", que se tramita mediante expediente N° EX-2026-87259082- -APN-SA#CNV y Procedimiento N° 44-00007-LPU26, cuya apertura se llevará a cabo el día: ……Hrs.

Este certificado deberá presentarse junto con la oferta económica mediante la plataforma COMPR.AR.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

Declaración Jurada sobre Ocupar Personas con Discapacidad **(Artículo 13.- inciso i, apartado 4) del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2024)** (Para los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios)		
Razón Social, Denominación o Nombre Completo:		
CUIT:		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
TIPO:	N°	EJERCICIO:
CLASE:		
MODALIDAD:		
LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA:		
El que suscribe (con poder suficiente para este acto) DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 312/10. Dicho porcentaje resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos una persona.		

FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
TIPO T N° DE DOC.:	
CARÁCTER:	
LUGAR Y FECHA:	

Nota: Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá presentar una declaración jurada manifestando dicha circunstancia al momento de presentar su oferta en la que deberá fundamentar tal imposibilidad.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD (artículo 18.- inciso i, apartado 5) del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2024)	
DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	
CLASE:	
MODALIDAD:	
NÚMERO:	
EJERCICIO:	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR (artículo 18.- inciso i, apartado 5) del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2024)	
DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	
CLASE:	
MODALIDAD:	
NÚMERO:	
EJERCICIO:	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-87484138-APN-SA#CNV

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 9 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego B.C.P. - Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio y Anexo del Organismo

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.09 10:08:27 -03:00

ALBERTO RAUL RAMIREZ
Subresponsable
Subgerencia de Administración
Comisión Nacional de Valores

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.09 10:08:28 -03:00